壹、概括繼承之有限責任

一、沿革

1、~97：概括繼承原則，若須限定或拋棄須3月內主動向法院聲請 → 父債子還 (~97 §1148)

2、97~98：无行為、限制行為能力人強制適用有限責任 (97~98 §1153)

↳ 繼承開始後始發生之代負履行責任保証契約債務採有限責任 (97~98 §1148 Ⅱ)

3、98~：全面法定有限責任 → 当然繼承主义 (§1147) (SC 32上442例) → 不待主張即当然歸屬繼承人

二、清償責任之限制

1、§1148Ⅰ使繼承人法律上仍為債務人，§1148Ⅱ賦予得拒絕以自己財產償还之抗辯权

↳ 若償还，非无法律上原因，无不当得利，不得請求返还 (立法理由)

2、非第三人清償，亦不屬非債清償 → 无§312代位清償之適用而代位繼承債权人对遺產行使其权利

3、抗辯後法院应為保留支付判決 (以遺產之限度內為清償)

(1) 僅得就遺產為強執

(2) 強執不依判決為之侵害固有財產

A、聲明異议说 (SC 33上6527例、40台上752例、70台上1196、林)：僅得依強執§12聲明異议，不得提起債務人異议之訴 (強執§14)

B、得提起第三人異议之訴 (強執§15) 说 (SC 77台抗143例、通、史、楊、戴、振)：亦得提起強執§12

C、得提起債務人異议之訴 (強執§14) 说 (陳振榮)

4、訴中未為有限責任抗辯 → 无保留支付判決，命為全部之清償，強執中提出阻止其效力?

(1) 肯定说 (SC 68台上718例、陳)：繼承人不得主張有限利益之情形限§1163列舉，雖為既判力之所及，惟限定繼承人之地位不变

(2) 否定说 (戴、史、林、駱永家)：訴中不抗辯屬放棄攻防方法 → 已失权

5、執行名义成立後因修法而負有限責任 (施§1-2、1-3) → 於強執終結前得提起債務人異议之訴 (強執§14Ⅰ)

三、所得遺產之範圍 (§1148-1)

1、98~ 仿遺贈稅法§15 訂立§1148-1：繼承開始前2年內從被繼承人受有贈与者視為所得遺產

2、係§1173之例外規定，含所有贈与

3、§1148-1立法理由：僅对外避免繼承人对債权人脫產，对內非应繼財產，仍应回§1173

4、林：不公平 (ex：欠乙1000万，甲贈A600万，遺產400万，甲得对A請求連帶1000万)、不可抗力滅失仍计入过苛、拋棄繼承或喪权是否仍有適用

5、林：应刪§1148-1，脫產回歸§244处理

四、繼承人对被繼承人之权利义務不消滅 (§1154)：权利含物、債权 (ex：被繼承人对於繼承人之固有財產享抵押权，即屬繼承之一部)

貳、繼承人提出遺產清冊時之清算程序

一、清冊之提出

- 1、繼承人主動提出（§1156Ⅰ）
  - (1) 非繼承之前提
  - (2) 3月非強制規定 ⇒ 3月後陳報法院仍應受理
  - (3) §1156Ⅱ得延展之、§1156Ⅲ一人陳報視為全體已陳報
  - (4) 規並陳報屬非訟行為，繼承人係無行為或限制行為能力人 ⇒ 無程序能力，由法代為之
- 2、債權人之聲請（§1156-1）
  - (1) 無期間限制
  - (2) 林：此聲請無要通知其他債權人與其共同按債權分配 ⇒ 債權人不應聲請命繼承人提出遺產清冊
- 3、法院依職權命繼承人提出（紛爭一次解決）（§1156-1Ⅱ）
  - (1) 承受訴訟、債權人向繼承人起訴、非訟§72擔保物權人拍賣
  - (2) §1156-1Ⅲ $\xrightarrow{準用}$ §1156Ⅱ延長、Ⅲ一人提出全體已提出
  - (3) 提出後有漏自行其得補正，法院發現亦得命一或數人補正

二、公示催告（§1157Ⅰ）

- 1、民訴§543 自公告開始、最後登載公報或新聞紙之日，2月以上 / §1157Ⅱ 3月以上
- 2、遺贈人是否屬被繼承人之債權人
  - (1) 肯定說（胡、鼎、棋）：自§1179Ⅰ③觀之，應為立法漏洞，將受遺贈人納入公示催告對象，且遺贈命其一定期限內聲明為佳（JP§927）
  - (2) 否定說（史、林）：遺贈請求權劣後債權（§1160），§1157與§1148、1160之債權人應為相同解釋，不含受遺贈人，且§1207遺贈聲明非職權事項
- 3、28院1868：公示催告由法院為之，縱僅少許積極遺產不敷程序費用，法院仍應為公示催告，不得以無從宣告破產為由而對限定繼承人之呈報不公告

三、清償與交付遺贈之時期

- 1、§1158：公示催告期間內禁止向債權人清償 ⇒ 不限主動清償，含債權人之強執（司法院73.3.10廳民二字166號函）
- 2、§1160：遺贈之交付於償還債務後
- 3、公示催告期限屆滿，惟繼承人得否以未確定為由拒絕清償
  - (1) 肯定說（胡、戴）：應承認，因若強執將致清償未按比例分配，實屬不妥
  - (2) 誠信原則說－偏肯定說（史、林）：依誠信原則為計算之相當期間內得拒絕清償
  - (3) 折衷說－偏否定說（振）：原則採否定說，若合前說條件則例外允許
  - (4) 否定說（鼎、劉得寬、棋）：已屆清償期者因法律而無法獲償，嚴重喪失期限利益，若允許則對債權保護不足＋使繼承人拖延損害債權人權益
- 4、違反§1158之效力：有效但有§1161 ⇒ 屬禁止規定中之取締規定（§1161）

四、清償及交付遺贈之順序：優先債權 > 普通債權 > 受遺贈人

1、优先債权＝有担保物权之債权

(1) 本即可对担保物行使权利而受償，甚或无須拍賣（ex：§905）

(2) 优先債权額＞担保物價額：僅对標的物價額範圍內有优先受償权，剩餘者以普通債权，而其无須報明其剩餘債权

↳ 棋：應報明，否則有§1162 ↔ 林：不可預知不足額，且繼承人為优先清償自不可能不知其情形

2. 普通債权（§1159Ⅰ：公示催告期間內報明可繼承人已知之債权）

(1) 期限內未報明但清償前告知屬已知之債权，仍應償还（胡、史、林）

(2) 償还後交付遺贈前始請求清償，仍應先於遺贈人獲清償（史、棋、林）

(3) §1159Ⅱ：未屆清償期之債权按§1159Ⅰ清償 ／ §1159Ⅲ：於繼承开始時視為已到期（同破產§100），應扣除中間利息（同破產§101）

(4) 附停止條件之債权：類推破產§102、141⇒以全額分配並提存之

(5) 附解除條件之債权：類推破產§102、140⇒以全額分配，應提供相当担保，无担保者應提存其分配額

(6) 債权之存在与否有爭執判決未定時：類推破產§144⇒提存其部分，判決不存在時再分配与其他債权人

3、遺贈（§1160）

(1) TW不同JP§554同視死因贈与及遺贈⇒死因贈与屬§1159，优先於遺贈

(2) 死因贈与有害及債权人利益時，債权人得依§244Ⅰ聲請法院撤銷，撤銷前仍与普通債权同論（史、林）

(3) 違反§1160而先交付遺贈：有效但有§1161

(4) 償还後不足交付所有遺贈：依繼承人指定順序給付，若无則類推§1159Ⅰ比例分配之

↳ 附停止條件遺贈：同前，類推破產法提存之

4、未報明且繼承人不知之債权（§1162：僅得就賸餘財產行使其权利）

(1) 不知：不知姓名、不知債权額皆屬之

(2) 債权於公示催告後仍存在，僅效力減弱⇒繼承人不得声請除权判決（民訴§545前段本文）

(3) 未報明有权人⇒類推§1159Ⅰ比例分配之，惟先後請求清償時，應就請求之先後順序償还（即先請求先獲償）

五、清償之方法

1、金錢以外財產：債務＞遺產時始有變賣換價之必要

2、无人承认之繼承須親屬会议同意始可變賣（§1179Ⅱ），繼承人則有处分权，无須同意即可拍賣或依市價變賣（債編施§28）

3、不当換價使債权人受有損害

(1) §1161負損賠之責說（棋、戴）

(2) §184負損賠之責說（林）：与§1158~1160性質不同，難认可用§1161，應回歸§184，若有詐害意圖則§1163③負无限責任

4、代物清償（§319）

(1) 肯定說（史、林）：自為清償方式之一种，且无必拍賣之規定，若造成損失自有§1161，至於僅有一人同意或全体同意自更无限制必要

(2) 否定說（棋）：法雖无禁止，惟以追求公平之立場，宜採消極說為妥

六、損賠及不当得利（§1161）

1、損賠（§1161Ⅰ）：有違反无損害、有損害无違反皆不適用

(1) 損害類型

A、§1158 公示催告内先行清償

B、§1159Ⅰ但 未优先于优先債权人為清償致其受有損害

C、§1159Ⅰ本文 未按比例償还

D、§1160 优先交付遺贈致債权人有損失

(2) 性質

A、債務不履行說（戴）：依法有清償义務而違反之⇒債務不履行，須負担賠償責任

B、侵权行為責任說—推定过失說（史、楨）：§1158～1160屬保护債权人公平之法律⇒§184Ⅱ⇒此行為人之过失由法律推定之

C、身分法上之特别請求权說—无过失責任說（胡、環、林）：法定义務違非債務不履行，採前說則此條為注意規定

(A) 无过失責任，僅須違反与結果間有因果关係即可

(B) 消滅時效：§125，15年，非§197，2年

2、不当受領人之返还义務（§1161Ⅱ）

(1) 知情為要件

A、肯定說（戴、胡）：JP§934Ⅱ明文，TW雖未明文，既称不当受領，非明知即无使其負返还义務之理由

B、否定說（林、鼎、史、楨）：未明文即无加上之理由⇒不論善惡均有返还义務

(2) 性質

A、侵权行為說（胡）：明知不应受領而受領致損害他人权利与侵权行為无異

B、繼承人义務違反之共同行為人說（戴）：即日語中之加担人

C、特别返还請求权說（范揚、史、鼎、棋、林）：受領本於債权非不当得利，亦因无过失故非侵权之損賠⇒時效：§125

3、§1161Ⅰ、Ⅱ可任擇一行使⇒不真正連帶債務

4、§1161Ⅲ為明確受領非不当得利而增订⇒繼承人不得請求返还

5、返还者对繼承人仍有賠償之請求权⇒可視作繼承人当初給付時就已拋棄有限責任之利益（戴、林）

叁、繼承人未提出遺產清冊時之清算程序

一、繼承人之清算义務（§1162-1Ⅰ）：仍应依比例计算並分别償还且不得害及优先权人利益

↳ §1162-1Ⅱ同§1160，§1162-1Ⅲ同§1159Ⅱ，§1162-1Ⅳ同§1159Ⅲ

二、違反之責任（§1162-2）：§1162-2Ⅲ～Ⅴ＝§1161，§1162-2Ⅰ、Ⅱ多餘

1、§1162-2Ⅱ本文：不以所得遺產為限，§1162-2Ⅱ但：非完全行為能力人負有限責任

2、通：§1162-2Ⅰ、1162-2Ⅲ $\xrightarrow[用]{準}$ §1161相同，且未受償部分＝所受損害⇒§1162-2多餘

肆、有限責任於特殊情形之溯及適用

一、保证債務之繼承（施§1-3II）：舊法僅保护死後之保证債務，新法溯及保护生前保证債務亦僅負有限責任

1、溯及之範圍无限制

2、遺產分配可能變更⇒新法部分條文得溯及適用（ex：§1162-1、1162-2）

二、代位繼承（施§1-3III）：代位繼承人通常与繼承人关係較疏離，難掌握生前財務狀況⇒直接適用有限責任

三、因不可歸責於己之事由或未同居共財而不知債務存在

1、可歸責：指故意、过失⇒抽象輕过失，即使合§1176-1具体輕过失，亦有可能无此條適用

2、同居共財：共同生活即同居，惟共財難以理解，僅採共同財產制之配偶最切合⇒应认实質上共同生活（林）

四、施§1-3V：法之安定性⇒修正施行前已清償之債務不得請求返还

五、得依強執§14II債務人異议之訴於強執程序終結前提起阻斷其執行

六、SC 104台上1308裁

1、施§1-3II但、III但、IV但由債权人負顯失公平之举证責任

2、繼承人应就施1-3IV本文之要件負举证責任⇒此係使无限責任例外得有限責任保护之規定

↳民訴§277本文 谁主張谁举证⇒須就該对自己有利之特別要件其有利事实負举证責任

伍、概括繼承之无限責任

一、意定无限責任（SC 52台上451例：承认繼承在前，不得嗣後再為拋棄，似含單純承认概念）

1、JP§920意定單純承认，TW未明文但施§1-3仍有「概括繼承之表示」

2、表示方式：无相对人之不要式行為⇒明示少見，应肯认默示

↳默示ex：請求為延期清償、承諾全部清償、処分遺產之全部或一部等僅確定負无限責任之繼承人始得為之行為

3、林：不应允許默示，且§1174拋棄須書面而拋棄有限利益不要式欠平衡，並易混淆管理之善意行為及默示承认

二、法定无限責任（§1163：使不正行為人受民事上制裁，剝奪其有限利益）

1、拋棄繼承人為不正行為

(1) 拋棄无效說（鼎、胡）：若許拋棄則无以貫徹立法精神，应认拋棄无效，仍負无限責任

(2) 拋棄无效說（林、楼、史）：拋棄後即非繼承人，至於未还隱匿遺產自屬不同問題

(3) 折衷說（戴）＝双重标準說：不問拋棄前後§1163均有其適用，惟此為制裁，故僅对該人不利益時有其適用（ex：拋棄後發現遺產多故意為不正行為无適用）

2、制裁之相对性：其中一人為不正行為時，為方便清算，仍应依清算程序處理，完成後不正行為人就未完全清償之債務負清償責任，及於全体債权人（SC 92台抗513裁）

3、不得主張有限利益⇒不得為拋棄繼承，否則將失制裁立法意旨（史、戴、林）

4、不正行為之時點：不論提出遺產清冊前或後

5、須裁定後始喪失有限利益，若強執則可提強執§15第三人異议之訴（SC 106台上2084、77台抗143例）

6、不正行為之態樣（§1163）

①隱匿遺產情節重大

(1) 主觀TB：故意 (SC 104台簡抗172裁)

(2) 不論既、未遂

(3) 遺產⇒繼承人於被繼承人生前隱匿无本款適用 (史、棋、林)，死後繼續隱匿則成立

(4) 隱匿遺囑為§1145 I ④喪权原因，非本款

(5) 情節重大：所隱匿者須有相当之價值

②在遺產清冊為虛偽之記載而情節重大

(1) 主觀TB：故意 (SC 104台簡抗172裁)

(2) 情節重大：所漏列者須有相当之價值，價值微小不影響債权人权益，實无制裁之必要

③意圖詐害被繼承人之債权人之权利，而為遺產之處分

(1) 主觀TB：意圖 (SC 104台簡抗172裁)

(2) 處分不問事實上或法律上處分 (ex：贈与、設定負担、毀損)，且須逾越管理之必要範圍

(3) 通：價值微小時亦應无適用 (同前2款之情節重大)